

1500070-03.2020.8.26.0111

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: ROBERTA STEINDORFF MALHEIROS

Comarca: Cajuru

Foro: Foro de Cajuru

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... de CONDENAR: a) o réu CARLOS HENRIQUE DA COSTA BARROS, qualificado nos autos, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 180, "caput", do Código Penal; e b) o réu REGINALDO APARECIDO CHAGAS, qualificado nos autos, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, no regime inicial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajuru

Foro de Cajuru

Vara Única

Rua José Bonifácio, 817, Cajuru - SP - cep 14240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500070-03.2020.8.26.0111 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500070-03.2020.8.26.0111

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO APARECIDO CHAGAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA STEINDORFF MALHEIROS

Vistos.

Reginaldo Aparecido Chagas e Carlos Henrique da Costa Barros foram denunciados como incurso nos artigos 180, "caput", do Código Penal e 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 07 de abril de 2019, por volta das 11h30min, na Rua Uruguai, nº 633, bairro Conjunto Habitacional "Teresa Sandrilho Tincani", nesta cidade e comarca de Cajuru, conduziam os veículos automotores Honda/NX 180, sem placa, e Honda/CG, placa GRQ-5032, coisas que sabiam ser objeto de crimes de adulteração de sinal de veículo automotor. Na mesma data e local, traziam consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", acondicionada em invólucro plástico, com peso líquido de 6,08g (seis gramas e oito miligramas), 01 (uma) porção de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", prensada com peso bruto de 7,19g (sete gramas e cento e noventa miligramas) e 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em eppendorf plástico, pesando aproximadamente 1,00g (uma grama), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2020 (fls. 124/125).

Os réus foram citados (fls. 160 e 162), e a defesa apresentou resposta à acusação (fls. 166/168).

Não sendo hipótese de absolvição sumária (fls. 173/174), durante a instrução processual procedeu-se à oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, bem como ao interrogatório dos réus.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência integral da ação penal.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição, tendo em vista que os acusados adquiriram os veículos de boa-fé. Foi juntado aos autos recibo que demonstra ser a motocicleta CG é proveniente de leilão. A motocicleta XR 200 foi adquirida do mesmo vendedor. Nota-se que tal veículo estava com pneus especiais para uso off road (fls. 21). A numeração do chassi estava danificada não por ação humana, mas por ação corrosiva. A quantidade de drogas apreendidas é ínfima, penalmente insignificante.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é parcialmente procedente.

Com relação aos delitos de posse de drogas para uso próprio, a pretensão punitiva estatal está prescrita. O art. 30, da Lei nº 11.343/06, disciplina que prescreve em dois anos a pretensão punitiva do crime previsto no art. 28, do mesmo diploma legislativo. Entre a data do recebimento da denúncia, em agosto de 2020 (págs. 124/125), e a presente data, decorreu prazo superior a 02 (dois) anos, estando, portanto, ultimada a prescrição. Por ser causa extintiva da punibilidade, o Juiz deve reconhecê-la de ofício, conforme determina o art. 61 do Código de Processo Penal.

Com relação aos crimes de receptação, comprovada a materialidade através do boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição/apreensão (fls. 06/07), laudo de exame pericial de identificação veicular (fls. 18/23 e 105/111), documento veicular (fls. 112/113), bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada.

Interrogado em juízo, o réu Reginaldo Aparecido Chagas disse que adquiriram as motos pela internet, através do endereço eletrônico "Desapega Ribeirão Preto". Comprou a moto para fazer trilha. Trazia consigo uma porção de maconha em seu bolso e uma porção de cocaína em seu boné, mas que não lhe pertencia. Tem a nota da moto, proveniente de leilão.

Interrogado em juízo, o réu Carlos Henrique da Costa Barros disse que compraram as motocicletas na "Feira do Rolo", pela internet, para uso em trilhas. Sabia que as motocicletas eram de leilão.

Ouvido como testemunha, Rafael Moraes Vilela, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram os réus em duas motos. Ao aproximarem-se para abordá-los, tentaram se evadir, mas as motos não deram partida. Em revista pessoal encontraram porções de drogas e dinheiro na posse de ambos os acusados. Os números de chassi e motor das motos encontravam-se suprimidos. As motos ficaram apreendidas para posterior realização de perícia.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Marcos Vinícius de Paula Pereira. Em busca pessoal confirmou terem sido encontradas porções de droga na posse dos réus. Verificadas as motocicletas, notaram a supressão dos números dos chassis, a indicar tratar-se de produto de furto/roubo. Os réus alegaram, na ocasião, que as motocicletas foram adquiridas em leilão.

Restou comprovado que os réus foram abordados na posse de motocicletas que apresentavam os números de identificação suprimidos. Note-se que os acusados, assim que notaram a aproximação da polícia, tentaram empreender fuga.

Não colhe a alegação de defesa de que as motocicletas eram apenas usadas para trilhas, considerando que os réus estavam na cidade quando foram abordados.

Outrossim, os documentos juntados pela Defesa não se prestam a demonstrar a aquisição, na medida em que não se pode identificar se de fato é a mesma motocicleta. Na verdade, observa-se que a nota de leilão se refere a uma motocicleta Honda Titan (fls. 211), enquanto as motocicletas apreendidas com os réus são uma Honda XR e uma moto NX 180.

Ainda, cada acusado apontou endereço eletrônico diverso na internet, de onde supostamente teriam adquirido as motocicletas. Enquanto Reginaldo mencionou ter

adquirido no endereço "Desapega Ribeirão Preto", Carlos Henrique apontou para o endereço "Feira do Rolo", a debilitar ainda mais a versão defensiva. Em se tratando de delito de receptação, é possível apurar a existência de dolo através da análise das circunstâncias que envolvem os fatos, e que no caso desfavorecem os réus, conforme acima descrito. Os elementos probatórios são claros ao apontar para a ciência dos acusados sobre a origem ilícita dos bens, impondo-se a condenação.

Passo à dosagem das penas.

Para o réu Reginaldo Aparecido Chagas:

Consoante às diretrizes do art. 59 do Código Penal constato, no primeiro momento, que a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não refoge ao ordinário; o réu, primário à época dos fatos em tela, possui condenação definitiva por fato posterior à ocorrência em tela (fls. 215/217) pela prática de roubo circunstanciado, demonstrando ter conduta social e personalidade voltadas à prática delitiva; os motivos, as consequências e as circunstâncias são as inerentes ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu. Assim, na primeira fase, a pena é fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 01 ano e 02 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, pena que fica inalterada frente a ausência de agravantes e atenuantes, assim como causas de aumento e diminuição de pena.

Com base no artigo 33, § 2º, "c" e § 3.º do Código Penal, a pena carcerária cominada ao réu deverá ser inicialmente cumprida em regime aberto.

O acusado ostenta condenação recente pela prática do crime de roubo, cometido com violência e/ou grave ameaça contra a pessoa. No caso em tela, foi abordado na via pública na posse de veículo proveniente de crime anterior, e também na posse de substâncias entorpecentes. Portanto, tendo por norte os princípios da suficiência/adequação, bem como por não ser socialmente recomendável, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou à concessão do sursis.

Para o réu Carlos Henrique:

Consoante às diretrizes do art. 59 do Código Penal constato, no primeiro momento, que a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não refoge ao ordinário; o réu, primário à época dos fatos em tela, possui condenação definitiva por fato posterior à ocorrência em tela (fls. 218/219), bem como responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo (fls. 220), demonstrando ter conduta social e personalidade voltadas à prática delitiva; os motivos, as consequências e as circunstâncias são as inerentes ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu. Assim, na primeira fase, a pena é fixada 1/6 acima do mínimo legal. Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, em razão de condenação com trânsito em julgado (fls. 219), razão pela qual a pena é agravada em 1/6, ficando em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Quanto a possibilidade de reconhecimento da reincidência quando a condenação for a pena do artigo 28 da Lei de Drogas, consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a conduta de portar substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, de forma que a condenação anterior pelo referido crime mostra-se apta para configurar a agravante da reincidência e os maus antecedentes.

O regime para cumprimento inicial de pena privativa de liberdade é o semiaberto, dada a reincidência.

A reincidência ainda obsta a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, e também a concessão do sursis.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de CONDENAR: a) o réu CARLOS HENRIQUE DA COSTA BARROS, qualificado nos autos, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 12

dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 180, "caput", do Código Penal; e b) o réu REGINALDO APARECIDO CHAGAS, qualificado nos autos, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 11 dias-multa, no piso, por incurso no art. 180, "caput", do Código Penal.

Os réus são condenados, ainda, nos termos da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 UFESPs, com as ressalvas da Lei de Assistência Judiciária, art. 12.

Após o trânsito em julgado, e sendo mantidas as condenações: expeçam-se as guias de execução; oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal; intmem-se os réus para o pagamento da pena de multa.

P.R.I.C.

Cajuru, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA